

تاريخ : ١٤-٠١-٢٠٢٤م

الفاضل / مدير أمانه سر المحكمة الابتدائية - الدقم

تحية طيبة وبعد...

**الموضوع: الدعوى العمالية رقم ٩/٧١/١٤٠٣/٢٠٢٣م المقامة من سيف
بن أحمد بن سيف الجهضمي ضد شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية
بالدقم**

بالإشارة الي خطاب المحكمة المؤرخ بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م نشكركم على انتدابنا خبيرة في
الدعوى المشار اليه اعلاه واتقدم لعنايتكم بارفاق التقرير عدد (٣) نسخ ونأمل ان نكون وفقا
لأداء المأموريه التي كلفنا بها. ولعداله المحكمه إتخاذ ما تراه مناسبا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير




خلود بنت محمد البلوشية
خبيرة استشارات موارد بشرية



Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ بِالْدُفْمِ

الرقم: م.ب.د/٧١/١٤٠٩/٢٠٢٣ م.

التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٠١ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/١٢/١٣ م

المهندسة / خلود بنت محمد بن علي البلوشية/ المحترم

رأس المدائن للتجارة

خبر جدول معتمد / هاتف: ٩٥٥٤٤٣٦٩

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

الموضوع / انتدابكم في الدعوى العمالية رقم: ٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بتاريخ: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م بنسب خبر موارد بشرية.

عليه أرجو موافقتنا بقبول المأمورية من عدمه، مؤكداً لكم ضرورة التقيد بتاريخ تسليم التقرير في الجلسة القادمة بتاريخ: ٢ / ١ / ٢٠٢٣ م والتواصل مع المحكمة لحل أي صعوبات تواجهونها في سبيل أداء مأموريتكم.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

أمانة سر المحكمة الابتدائية

* ملاحظة: أرسل هذا الخطاب إلى الخير عن طريق
رقم هاتف ٩٥٥٤٤٣٦٩ بتاريخ: ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ م





((منطوق الحكم بنـدب موارد بشرية))

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بنـدب خبير موارد بشرية من خبراء الجدول تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من مستندات أخرى بيان مستحققات المدعي والاطلاع على الجداول المالية والإدارية ومدى مطابقتها مع وظيفة المدعي، وبيان كافة الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها إن وجدت، وبحث كل ما يبيده الخصوم من دفع، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاستعانة بأي خبير آخر من خبراء الجدول لبحث بعض المهام المسندة إليه الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية والاطلاع على مستنداتها التي تفيد في الدعوى كما له سماع أقوال طرفي الدعوى وشهودهما ومن يرى لزوما لسماع أقواله من الغير بدون حلف يمين وحددت له أمانة مقدارها (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني، وكلفت المدعي بسدادها خلال أسبوع، وحددت جلسة: ٢ / ١ / ٢٠٢٤ م موعداً لنظر الدعوى وعلى الخبير المنتدب إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة عملاً بالمادة (٩٩) من قانون الإثبات وأبقت الفصل في المصروفات".

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council



سُلْطَانَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْحَكَمَةُ الْإِبْدَائِيَّةُ بِالْدُّعَى

بيانات الدعوى رقم: ٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١ م

أولاً: بيانات أطراف الدعوى:

- **المدعي:** سيف بن أحمد بن سيف الجهضي.

العنوان: مكتب الدكتور وسيلة الرحبية للمحاماة والاستشارات القانونية - مسقط

- الوطنية، مجمع أوتاد، الطابق الأول، مكتب رقم ٢١، المبنى رقم ١٣٥٦

رقم الهاتف: ٩٣٨٧٠٩٩٤ // ٢٤٥٧٢٢٠٠

- **المدعى عليها:** شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م

العنوان: مكتب الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية - العذبية -

بوشر - شارع السلطان قابوس، بقرب مطار مسقط الدولي، بناية الزين.

رقم الهاتف: ٩٠٩٢١٠٠٠ // ٢٤١٣٧١١٢

ثانياً: بيانات المأمورية:

مهام المأمورية: في الحكم المرفق.

قيمة المأمورية: خمسمائة ريال عماني (٥٠٠ ر.ع).

1] موعد الجلسة القادمة: ٢٠٢٤/١/٢ م.

عَمَّانَ سَلْطَنَةِ عَمَّانَ

بِالْمَعْرِفَةِ
الدَّائِمَةِ، تَبَيَّنَ ظِلُّ الْإِلَهِ نَائِبَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ {٢٨/جمادى الاولى/١٤٤٥هـ} - الموافق {١٢/ديسمبر/٢٠٢٣م}

في الدعوى رقم {٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١} المحكمة الابتدائية بالدقم

المُدعي: سيف بن أحمد بن سيف الجهضمي - الرقم المدني (٤٠١٥٧٠٤).
عنوانه: مكتب الدكتور وسيلة الرحبة للمحاماة والاستشارات القانونية.

المدعى عليها: شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

شركة مساهمة عمانية مقفلة - السجل التجاري رقم (١١٨٩١٨٤).

عنوانها: مكتب الدكتور هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية.

4/8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاة

المحكمة الابتدائية

بالعاصمة

الدعوى رقم: ٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١

٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١

التجاري رقم (١١٨٩١٨٤)، وأنه في عام ٢٠١٨م، أجرت الشركة المدعى عليها تعديلات في جدول الدرجات المالية، وفي عام ٢٠٢١م، حصل موكلنا المدعى على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وعلى إثر ذلك، صدر قرار بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١م بترقيته لوظيفة مهندس مدني، على أن يظل بذات درجته المالية (الدرجة السادسة) وبذات مخصصاته المالية، رغم تغير مهامه ومسماه الوظيفي، وفوجئ موكلنا المدعى عندما علم بأن زملائه ممن يحملون شهادة البكالوريوس وبذات مسماه الوظيفي يحصلون على أجر أعلى مما يتقاضاه، بل إن الخريج الحديث الملتحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها دون أن يملك أية خبرة يحصل على أجر أعلى مما يحصل عليه المدعي؛ حيث أن أجر موكلنا المدعي الشامل هو (١١٣٥,٧٣٧) حتى تاريخه بخبرته التي يمتلكها، بينما يحصل الخريج الحديث على أجر شامل قدره (١١٨٠) ألف ومائة وثمانون ريالاً دون أي خبرة سابقة، فقام المدعي بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م بمخاطبة مديرة المباشر طالباً تعديل درجته المالية أسوة بزملائه في العمل، فقام الأخير برفع طلب المدعي إلى إدارة الشركة مؤكداً على استحقاقه تعديل الدرجة والمخصصات المالية لانطباق الشروط على وضعه، لم يأت رد من إدارة الشركة المدعى عليها؛ فجدد المدعي بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٣م مطالبته بخطاب موجه إلى رئيسة قسم الموارد البشرية، دون أن يصل رد منهم كذلك، عليه ولامتناع الشركة من الرد عليه حتى تاريخه، ما كان من المدعي إلا أن يقيم شكواه أمام وزارة العمل والتي أحيلت إلى المحكمة)، وانتهت صحيفته بالطلبات (١) - قبل الفصل في الموضوع: ندب خبير مختص بالموارد البشرية على نفقة المدعى عليها، تكون مأموريته وفق التفاصيل الواردة في البند (رابعاً)، ٢- في الموضوع: أ. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تعدل الوضع المالي للمدعي بأن تقوم بتسكينه في الدرجة المالية الخامسة وتعديل أجره الشهري ليصبح مبلغاً وقدره (١٥٣٩,٦) ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً عمانياً وستمائة بيسة المستحق له منذ تاريخ ١/١/٢٠٢٣م وفق الكشف الموضح، وتعديل تسجيل مقدار الراتب في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المحكمة الابتدائية للقضاء

بالمدينة

الدائرة الأولى

٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١

وسداد الاشتراكات المترتبة على ذلك، ب. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي الفارق في الأجور والعلاوات للفترة عن ٢٠٢١/٦/٢٣ م وحتى أجز شهر يونيو ٢٠٢٣ م، مبلغا وقدره (٩٤١٢,٨) تسعة آلاف وأربعمائة واثنان عشر ريالاً عمانياً وثمانمائة بيسة، وما يستجد منها شهرياً بواقع (٤٠٣,٩) أربعمائة وثلاثة ريالاً عمانية وتسعمائة بيسة، وذلك حتى تمام التنفيذ، ج. إلزام الشركة المدعى عليها بتعويض المدعى عما لحقه من ضرر معنوي نتيجة عدم مساواته مع زملائه منذ ترقيته في عام ٢٠٢١ م، مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، د. إلزام الشركة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، هـ. إلزام المدعى عليها بمصاريف ترجمة المستندات المؤيدة، مبلغا وقدره (١٠) عشرة ريالاً عمانية، و. شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع ما يقضي به).

﴿ المرافعة ﴾

فتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ٢٠٢٣/١١/١٤ م ثبت حضور المدعى ووكيله القانوني، وحضور الوكيل القانوني للمدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى بأنه تم تعديل درجات الموظفين الذين كانوا معه، وقدم المدعى عن طريق وكيله مستندات في الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق به بجلسة اليوم.

﴿ المحكمة ﴾

ولما كان ما سبق وبعد الاطلاع على ما جاء بجلسات المرافعة وكافة الأوراق المقدمة فإنها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأن العلاقة العقدية بين الطرفين، واستحقاقات المدعى؛ مما ترى معه المحكمة ندب خير تكون مهمته وفق المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم، وذلك عملاً بنص المواد (٨٢، ٨٣) من قانون الإثبات، و عملاً بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ولائحة تنظيم أعمال الخبراء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المجلس الأعلى للقضاء

المحكمة الابتدائية

بالقضاء

الدائرة، قسمة نظر الإيجبات

٢٠٢٣/١٤٠٩/٧١

﴿ فل هذه الأسباب ﴾

﴿ حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بنذب خير موارد بشرية من خبراء الجدول تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى، ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من مستندات أخرى؛ بيان مستحققات المدعي، والاطلاع على الجداول المالية والإدارية ومدى تطابقها مع وظيفة المدعي، وبيان كافة الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها إن وجدت، وبحث كل ما يبيده الخصوم من دفع.

وللخير في سبيل أداء مأموريته الاستعانة بأي خير آخر من خبراء الجدول لبحث بعض المهام المسندة إليه، الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية والاطلاع على مستنداتها التي تفيد في الدعوى كما له سماع أقوال طرفي الدعوى وشهودهما ومن يرى لزوماً لسماع أقواله من الغير بدون حلف يمين وحددت له أمانة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال، وكلفت المدعي بسدادها، خلال أسبوع، وحددت جلسة ٢٠٢٤/١/٢ م موعداً لنظر الدعوى، وعلى الخير المنتدب إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة عملاً بالمادة (٩٩) من قانون الإثبات، وأبقت الفصل في المصروفات. ﴿

فضيلة القاضي / خليل بن إبراهيم بن سليمان البلوشي

أمين السر

المحتويات:

العنوان	الصفحة
بيان المأموريه المكلفه	١
الاجراءات	٢
بحث الخبير والخلاصه	١٧-٣
المرفقات	



أولاً: بيان المأمورية:

تمثلت مهمام الماموريه التي تشرفت بادائها في النقاط التالية:

- ١- بيان مستحقات المدعي والإطلاع على الجداول المالية والادارية ومدى مطابقتها مع وظيفة المدعي.
- ٢- بيان كافة الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها ان وجدت.

وصرح للخبيرة سماع أقوال الشهود بغير حلف يمين والانتقال الي أي جهة حكومية وغير حكومية للحصول على المستندات لتسهيل مهمته واعداد تقرير مفصل.



الاجراءات:

تم الإعلام بتولي المأمورية بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٢٣ م وقمنا بالتواصل مع أمانه سر المحكمة للإطلاع على الملف والمستندات المقدمه من الأطراف.

- بتاريخ ٢١-٢١-٢٠٢٣ م تم الإجتماع مع المدعي/ سيف بن ناصر الجهضي في تمام الساعه ٠٧:٠٠ م وتم إستلام المستندات وتدوين محضر الإجتماع. (مرفق رقم ١).

- بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٣ م تم الإجتماع مع المدعى عليها شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية بالدقم في تمام الساعه ١٢:٠٠ م وتم إستلام المستندات وتدوين محضر الإجتماع (مرفق رقم ٢).



بحث الخبير والخلصه :

١- بيان مستحقات المدعي والإطلاع على الجداول المالية والادارية ومدى مطابقتها مع وظيفة المدعي.

البحث والرأى المهنى:

بعد الإطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والتحقق من صحتها تبين بأن المدعي سيف الجهضمي التحق بالعمل لدى المدعي عليها شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية بالدقم منذ ٢٠١٦/٠٤/١٧ م بوظيفة فني/مراقب طرق ومؤهل دبلوم فوق الثانوي وتم تحرير عقد عمل بالبيانات الصحيحة لدى وزارة العمل.

(عقد عمل المدعية - مرفق رقم ٣)

وعند الإطلاع على عقد العمل المعتمد والموقع من قبل الطرفين في الصفحة الثانية تبين بأن الطرفين اتفقا على الأتي كما هو موضح في العقد:

١- وافق الطرف الثاني على ان يعمل لدى الطرف الأول بمهنة : فني/مراقب طرق
٢- نوع العقد: غير محدد المدة.

وبناءً على تم التأكد من ان نوع العقد المبرم بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة.

تقدم المدعي بطلب منحه دراسية لدى المدعي عليها وتم قبول الطلب منذ ٢٠١٧/٠٢ م وتضمنت رسالة طلب منحه ملاحظه في نهاية الصفحة نصت على الاتي: " هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم غير ملزمة باجراء أي تعديل في درجة الموظف أو الراتب بعد التخرج".

(استمارة طلب منحه - مرفق رقم ٤)

استمر المدعي في العمل بالوظيفه وأكمل دراسته وتحصل على شهادة بكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية من كلية الهندسة بجامعة الشرقية بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩ م وكما أفادت المدعية بانها من قامت بتمويل دراسة المدعي.

(شهادة تخرج المدعي بمؤهل البكالوريوس - مرفق رقم ٥)



بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢١م تلقي المدعي رسالة من المدعي هليها موضوعها نقل الى ادارة المشاريع والتي تضمنت الاتي:

"بالاشارة الى الموضوع أعلاة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد قررت إدارة الشركة نقلكم الى المشاريع بوظيفة مهندس مدني للقيام بالاعمال الخاصة بتنفيذ مشاريع وصلات الطرق وتسوية الأراضي بنفس الدرجة والمخصصات المالية السابقة وسيصدر قرار النقل بعد موافقتكم على هذا الخطاب وذلك بالتوقيع عليه"

وتم صدور القرار الاداري رقم (٢٠٢١/٠٨) ونص على الاتي:

"بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بالشركة تقرر

المادة الاولى:

"ينتل المهندس/ سيف بن أحمد بن سيف الجهضي إلى ادارة المشاريع بوظيفة مهندس مدني للقيام بالأعمال الخاصة بتنفيذ مشاريع وصلات الطرق وتسوية الأراضي بذات درجة ومخصصات المالية."

المادة الثانية:

"يلغي كل ما يخالف هذا القرار وعلى المعنيين تنفيذة كل في مجال اختصاصه."

(مرفق القرار الاداري بنقل الى دائرة المشاريع – مرفق رقم ٦)

نقلت المدعي عليها المدعي الى وظيفة جديدة بمهام تختلف عن الوظيفة السابقة وبمسؤوليات اعلى وكما هو متفق عليه في سياسة الموارد البشرية فإن لكل وظيفة درجة وظيفية وراتب محدد ومعتمد في الائحة التنظيمية للمؤسسة ولم يقم المدعي بطلب الحصول على هذه الوظيفة بعد التخرج والحصول على شهادة أعلى انما قامت المدعي عليها بنقلة الى الوظيفة بارادتها وبقرارها.

وبالرجوع الى لائحة عمل الموارد البشرية للمدعي عليها في قسم هيكل الواتب الصفحة رقم ٤ تبين الاتي:



المستويات	المسمى الوظيفي المقترح	الدرجة	متطلبات العمل	ملاحظات
وظائف مهنية	- مهندس أول - مهندس مشروع/مدني/كهربائي/ميكانيكي	٥	- أو أي خبره مهنية أخرى تلبي متطلبات الوظيفة - يتطلب المهندس مؤهل مهني/ خبرة ٧ سنوات - يتطلب مهندس المشروع /المدني/الكهربائي/الميكانيكي مؤهلا احترافيا + خبرة ٥ سنوات	المناصب الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المرافق والاستثمار
وظائف مهنية	- خريجي الدبلوم الجدد - مهندس أول - مهندس مشروع/مدني/كهربائي/ميكانيكي - مهندس التشغيل والصيانة - مساح كميات - موظفي الخدمات المساندة - مدقق - أرشف - إداري(الموارد البشرية والإدارة) - مساعد محاسب - دعم تكنولوجيا المعلومات	٦	- شهادة جامعية مناسبة +خبرة ٨ سنوات - مؤهل مهني + خبرة ٧ سنوات - أو خبرة مهنية أخرى تلبي متطلبات الوظيفة	- الدرجة على أساس: أهمية الموظفين والمنصب بالنسبة للأعمال - آخر راتب الإنجازات المتوقعة والمخرجات المناصب الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المرافق والاستثمار

(جدول الحد الأدنى من المؤهلات والخبرة المطلوبة – مرفق رقم ٧)

من الجدول أعلاه يتبين بان الدرجة الوظيفية لموظف مهندس مشروع/مدني هي الدرجة الخامسة والسادسة ، ان الدرجة التي يشغلها المدعي هي السادسة حيث أن اجمالي الراتب الذي كان يستلمه قبل قرار النقل الى وظيفة مهندس هو (١٠٢٤ ر.ع) منذ العام ٢٠١٩م، وبما ان الوظيفة الحالية أعلى من الوظيفة السابقة فلا بد من تغيير الدرجة الوظيفية لتتوافق مع المهام والمسؤوليات الجديدة وكما هو واضح فقد استوفى المدعي شروط الدرجة الخامسة وبناء عليه يستحق المدعي حصوله على مستحقات الدرجة الخامسة منذ الالتحاق بالوظيفة في ٢٣ يوليو ٢٠٢١م.

(اشعار درجة الموظف - مستند رقم ٨)

وعند الرجوع الى جدول الرواتب تم توضيح الحد الادني من مربوط الدرجة ٥ الى أعلى مربوط وهي كالآتي:

الدرجة	الراتب الأساسي		بدل سكن	بدل ترحيل	الراتب الكلي	
	الحد الأدنى	الحد الأعلى			الحد الأدنى	الحد الأعلى
١	٤٧٠٠	٧٤٠٠	١٥٠٠	٠	٦٢٠٠	٨٩٨٠
٢	٤٢٠٠	٦٦٠٠	١٢٥٠	٠	٥٤٥٠	٧٨٥٠
٣	٣٠٠٠	٤٤٠٠	١٠٠٠	٣٧٥	٤٣٧٥	٥٧٧٥
٤,١	٢٠٠٠	٣٣٠٠	٦٢٥	٢٥٠	٢٨٧٥	٤١٧٥
٤,٢	١٥٠٠	٢٤٠٠	٤٠٠	٢٠٠	٢١٠٠	٣٠٠٠
٥	١١٠٠	١٧٨٥	٢٥٠	١٦٥	١٥١٥	٢٢٠٠
٦	٦٠٠	١٢٦٥	١٥٠	١٠٠	٨٥٠	١٥١٥
٧	٤٥٠	٦٥٠	١٠٠	١٠٠	٦٥٠	٨٥٠
٨	٣٠٠	٥٢٥	٧٥	٥٠	٤٢٥	٦٥٠
٩	١٥٠	٣٠٠	٧٥	٥٠	٢٧٥	٤٢٥
١٠	٥٠	٢٠٠	٥٠	٢٥	١٢٥	٢٧٥

(جدول الرواتب - مرفق رقم ٩)

الجدول اعلاه والمعتمد من قبل المدعي عليها يوضح بأن الحد الأدنى لراتب الدرجة ٥ هو (١٥١٥ ر.ع) وأن الحد الأعلى هو (٢٢٠٠ ر.ع). وكان الاحق للمدعي حصوله على الحد الادني لراتب الدرجة ٥ كونه يعمل بوظيفية درجتها تتوافق مع مهام عملة ومسؤولياته الموكلة الية فلا يمكن اعطاء الموظف الوظيفة دون درجتها انما هو اسقاط حق من حقوق العامل. حيث ان المدعي يشغل وظيفة مهندس مدني ويستلم راتب وظيفة فني فلا بد من المساواه في حقوق المدعي والمتعلقة بالوظيفة والدرجة.

❖ الخلاصة:

- ✓ التحق المدعى بالعمل لدى المدعى عليها منذ ١٧/٠٤/٢٠١٦ م بوظيفة فنى/مراقب طرق ومؤهل دبلوم فوق الثانوى.
- ✓ قدمت المدعى عليها منحة دراسية للمدعى وأكمل دراسته بنجاح وحصل على شهادة البكالوريوس فى الهندسة المدنية.
- ✓ قررت المدعى عليها نقل المدعى الى وظيفة اخرى أعلى من الوظيفة التى كان يشغلها بمهام ومسؤوليات وظيفية مختلفة
- ✓ الدرجة الوظيفية المرتبطة بالوظيفة التى يشغلها المدعى حاليا كمهندس مدنى هى الدرجة الخامسة وبالتالي يستحق المدعى الدرجة الخامسة كونها تتزامن مع الوظيفة التى يشغلها حسب لائحة عمل الموارد البشرية للمدعى عليها.

٢- بيان كافة الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها ان وجدت:

بعد التوصل الى الخلاصة المتعلقة باستحقاق المدعى الدرجة الخامسة والمرتبطة بوظيفة مهندس مدنى التى يشغلها المدعى وحيث أن مربوط الدرجة يبدأ من (١٥١٥ ر.ع) وهو المبلغ الذى يستحقه المدعى كونه مربوط الدرجة الوظيفية للمهنة التى يشغلها ويستحق المدعى هذا الراتب ابتداء من شهر يوليو/٢٠٢١ م أي بعد شهر من مزاولة المهنة بعد تلقيه قرار النقل فى يونيو/٢٠٢١ م

وبعد الإطلاع على تفاصيل الراتب الموضحة فى هيكل الراتب كلاتي:

الدرجة	الراتب الأساسي		بدل سكن	بدل ترحيل	الراتب الكلي	
	الحد الأدنى	الحد الأعلى			الحد الأدنى	الحد الأعلى
٥	١١٠٠	١٧٨٥	٢٥٠	١٦٥	١٥١٥	٢٢٠٠

تم الإطلاع على كشف راتب المدعي لبيان تحديد فارق الراتب وبناءً عليه فإن فارق الراتب الذي استلمه المدعي وراتب الدرجة كالاتي:

مستحقات فارق الراتب	
أجمالي مستحقات الفارق في العام ٢٠٢١	
الراتب الحالي - الراتب المستلم (١٠٦٧,٧٥٣ - ١٥١٥ = ٤٤٧,٢٤٧ ع.ر.)	
أجمالي الفارق لعام ٢٠٢١ منذ شهر يوليو لغاية ديسمبر (٦ × ٤٤٧,٢٤٧ = ٢٦٨٣,٤٨٢ ع.ر.)	
أجمالي مستحقات الفارق في العام ٢٠٢٢ مع اضافة ٣٪ على الراتب الأساسي	
الراتب الحالي - الراتب المستلم (١١٠٢,٦٥٧ - ١٥٤٨ = ٤٤٥,٣٤٣ ع.ر.)	
أجمالي الفارق لعام ٢٠٢٢ (١٢ × ٤٤٥,٣٤٣ = ٥٣٤٤,١١٦ ع.ر.)	
أجمالي مستحقات الفارق في العام ٢٠٢٣ مع اضافة ٣٪ على الراتب الأساسي	
الراتب الحالي - الراتب المستلم (١١٣٥,٧٣٧ - ١٥٨٨,٩٩ = ٤٥٣,٢٥٣ ع.ر.)	
أجمالي الفارق لعام ٢٠٢٣ (١٢ × ٤٥٣,٢٥٣ = ٥٤٣٩,٠٣٦ ع.ر.)	
الإجمالي	٢٦٨٣,٤٨٢ + ٥٣٤٤,١١٦ + ٥٤٣٩,٠٣٦ = ١٣٤٦٦,٦٣٤ ع.ر.

(كشف راتب المدعي لشهر ٢٠٢١/٧، ٢٠٢٢/٠١، ٢٠٢٣/٠١ - مرفق رقم ١٠)

من الجدول أعلاه وبعد توضيح فارق الراتب الذي تم احتسابه ابتداء من شهر يوليو ٢٠٢١ أي بعد شهر من مزاولة الوظيفة الجديدة كمهندس مدني ولغاية آخر راتبة استلمه المدعي من العام ٢٠٢٣ والذي بلغ اجمالي (١٣٤٦٦,٦٣٤ ع.ر.).

❖ الخلاصة:

- ✓ استحقاق المدعي راتب الدرجة الخامسة والذي يقدر بمبلغ وقدرة ١٥١٥ ع.ر. كما هو معتمد في هيكل الرواتب للمدعي عليها.
- ✓ يستحق المدعي الدرجة منذ مزاولة الوظيفة كمهندس مدني اعتباراً من شهر يوليو ٢٠٢١ أي بعد شهر من تلقية قرار النقل ومزاولة الوظيفة.
- ✓ أجمالي فارق الراتب الذي استلمه المدعي وراتب الدرجة الخامسة اجمالي مبلغ قدرة (١٣٤٦٦,٦٣٤ ع.ر.).

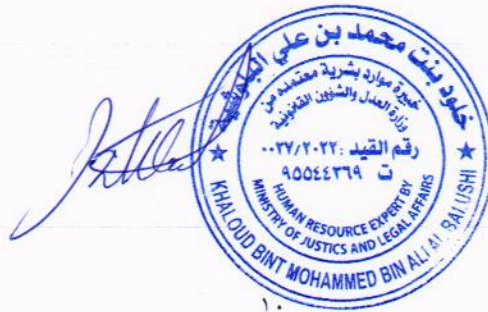


ختاماً: نامل ان نكون وفقنا فى اداء المهمة الموكلة الينا ولعدالة المحكمه الموقره
اتخاذما تراه مناسباً سائلين العلى النذير التوفيق والسداد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

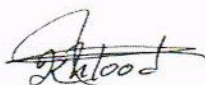
خلود بنت محمد البلوشية

خبيرة استشارات موارد بشرية



المرفقات:

المرفق	رقم المرفق
محضر الاجتماع. - المدعي	١
محضر الاجتماع. - المدعي عليه	٢
عقد عمل المدعية	٣
استمارة طلب منحه	٤
شهادة تخرج المدعي بمؤهل البكالوريوس	٥
مرفق القرار الاداري بنقل الى دائرة المشاريع	٦
جدول الحد الأدنى من المؤهلات والخبرة المطلوبة	٧
اشعار درجة الموظف	٨
جدول الرواتب	٩
كشف راتب المدعي لشهر ٢٠٢١/٧, ٢٠٢٢/٠١ / ٢٠٢٣/٠١ م	١٠



المرفق رقم ١



محضر اجتماع المأمورية - المدعي

تاريخ الاجتماع	٢٠٢١-١٢-٢٣
رقم الدعوى	٢٠٢٣\١٤٠٩\٧١
المدعي	سيف بن احمد بن سيف الجهضي
المدعي عليه	شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م
الحضور	

ملخص اجتماع المأمورية في الدعوى المشار اليه اعلاه

تم الاجتماع مع المدعي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١ م وتم مناقشة بيان المأمورية، حيث سرد المدعي وقائع القضية والتي تتلخص بتعيينه في وظيفة مهندس مدني بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢١ بموجب القرار رقم ٠٨/٢٠٢١ بذات مخصصاته ودرجته السابقة حيث قام بالتظلم طالبا لمساواته بزملائه ممن هم بذات المسمى والمهام الوظيفية. وقدم المدعي ما يثبت إقرار إدارة الشركة المدعى عليها باستحقاق المدعي وذلك بتوصية مديره المباشر وبخطاب الرئيس التنفيذي الموجه للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وافاد المدعي بوجود فارق كبير بينه وبين اقرانه في العمل ممن هم اقل منه خبرة في العمل حيث انه يتقاضى راتب شهري بواقع (١١٣٥,٧٣٧ ريالاً) رغم خبرته العملية التي تجاوز العشر سنوات اما الموظف حديث التخرج يعطى راتباً قدره (١١٨٠ ريالاً).

وطلب المدعي من الخبير المنتدب اجراء مقارنة بين راتبه ورواتب الموظفين المذكورة أسمائهم في صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة وتحديد الأجر المستحق

كما افاد بوجود حالات مشابهه في الشركة المدعى عليها تم التعامل معها من قبل الشركة وتعديل أوضاعهم المالية.

كذلك قام المدعي بتوضيح مهامه الحالية وأكد بأنها مشابهة لمهامه السابقة حيث افاد بأنه عمل في إدارة المشاريع منذ التحاقه بالشركة المدعى عليها وحتى الوقت الحالي ويثبت ذلك بما قدمه من مستندات في عريضة التعقيب على المدعى عليها، كما ان

خبرته في الشركة (شركة بارسونز للاستشارات الهندسية) السابقة كانت في نفس المجال (الهندسة المدنية).

رقم	الحضور	الصفة	التوقيع
١	سيف بن احمد بن سيف الجهضي	المدعي	
٢	خلود البلوشي	خبيرة الموارد البشرية	

المرفق رقم ٢



محضر اجتماع المأمورية - المدعي عليه

تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ٢٦/١٢/٢٠٢٣ م
رقم الدعوى	٢٠٢٢/١٤٠٩/٧١
المدعي	سيف بن أحمد الجهضمي
المدعي عليه	شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الحضور	فالح العاصي / ضجة المصلي

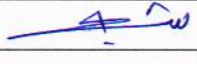
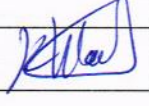
ملخص اجتماع المأمورية في الدعوى المشار اليه اعلاه:

تم الاجتماع مع المدعي عليها يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٣ م وتم مناقشه بيان المأمورية :

- ① تم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣ مع الخيرة المتدبة في الدعوى خيرة الاستشارات الموارد البشرية الأستاذة | مخلود البلوشي بجهنور مديرة الموارد البشرية لشركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأستاذة | فاطمة الحمادي مع ممثل الشركة القانوني وقد قدمت المستشار القانوني المستندات الدالة على الدعوى وتمت مناقشة خلفيات الدعوى حيث تم الاقارة بأن المدعي يعمل في الشركة منذ عام ٢٠١٦ على أنه حامل لشهادة الدبلوم فوق الثانوي وليس ممتدحهم شهادة البكالوريوس على أن الشركة تكلفت بتعليمه الجامعي وساعدته على الحصول على شهادة البكالوريوس وقد تحرج في عام ٢٠٢١ في حين أن العاملين الذين يقارن المدعي ذات معلوم تم تعيينهم ممتدحهم بشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية .

- ② أن الشركة في نوفمبر ٢٠١٨ طبقت لائحة الشركة الجديدة وتم تسكين المدعي في الدرجة السادسة حسب سلم الرواتب الجديد واستناداً إلى هيكل الراتب

- ٣) وبالرجوع إلى الوصف الوظيفي للدرجة السادسة يتضح المسمى الوظيفي والدرجة يكون المدعي ضمن الدرجة السادسة وقد ذكر في المستندات المقدمة أن ثريجو البكالوريوس الجديد يحصلون على متوسط راتب الدرجة السادسة (١١٨٠ ر.ع) حيث أن المدعي لا يملك أي خبرة بعد حصوله على درجة البكالوريوس .
- ٤) مع الإشارة إلى أن الشركة تتبع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (CPAZ) وأن تعديل الرواتب يتطلب موافقة من الشركة الأم وأن الشركة الأم بدورها رخصت .

رقم	الحضور	الصفة	التوقيع
١	فاطمة الحماني	المديرة القانونية للشركة	
٢	شيمت خليفه البلوشي	محامية	
٣			
٤	خلود البلوشي	خبيرة استشارات الموارد البشرية	



المرفق رقم ٣

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khlood' with a stylized flourish above it.

عقد عمل فردي
Employment Contract

سلطنة عمان
وزارة الاقتصاد

تم تحصيل الرسوم إلكترونياً
Fees collected electronically

رقم الفاتورة 2016/48764

الرقم المرجعي 2016055975415

Contract No Z201618259 رقم العقد

This contract was signed on: 25/04/2016

25/04/2016 بتاريخ الإثنين

between:

حرر هذا العقد بين كل من:

First Party (Employer):

الطرف الأول (صاحب العمل):

Name:

الاسم: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

Company Activity Regulation of and contribution to more efficient operation of business

نشاط الشركة تنظيم أنشطة الأعمال الاقتصادية والإسهام في تشغيلها بمزيد من الكفاءة

Commercial Registration No 1189184

رقم السجل التجاري: 1189184

Address:

عنوانه:

Governorate Al-Wusta'a

المحافظة: محافظة الوسطى

Wilayat Al-Duqm

الولاية: الدقم

Building No:

Way No:

رقم السكة:

رقم المبنى:

P O Box 103

P C 25

25

الرمز البريدي:

ص.ب 103

E-Mail Address:

البريد الإلكتروني: skhatri@duqm.com

Authorised Person to Sign:

اسم الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة:

Name:

الاسم: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

Civil No:

Phone No:

رقم الهاتف:

الرقم المدني:

Office No:

Fax No:

رقم الفاكس:

هاتف المكتب:

E-Mail Address:

البريد الإلكتروني:

Second Party (Employee):

الطرف الثاني (العامل):

Name SAIF AHMED SAIF AL JAHDHAMI

الاسم: سيف احمد سيف الجهضي

Nationality OMANI

الجنسية: عماني

Date of Birth 21/06/1990

تاريخ الميلاد: 21/06/1990

Place of Birth:

مكان الميلاد: سلطنة عمان مسقط

Academic Qualifications Diploma- post secondary

المؤهل العلمي: دبلوم فوق الثانوي

Passport No:

Date of Issue:

الصادر بتاريخ:

رقم جواز سفره:

Issued in:

الصادر في:

Civil No: 4015704

الرقم المدني: 4015704

Manpower Reg/labour No 846830

رقم سجل القوى العاملة / رقم 846830

Governorate: North Al-Sharq Wilayat Al-Mudhaibi

المحافظة: محافظة شمال الشرقية الولاية المضبيبي

Building No:

Way No:

رقم السكة:

رقم المبنى:

Phone No 97775089

Date of Assuming Work 17/04/2016

17/04/2016 تاريخ استلام العمل:

رقم الهاتف: 97775089

Work Location Address:

محل العمل:

Governorate Al-Wusta'a

المحافظة: محافظة الوسطى

Wilayat Al-Duqm

الولاية: الدقم

Village Wadi Say

القرية: وادي صاي

Branch:

Branch No 1189184

1189184

رقم الفرع عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

Building No:

Way No:

رقم السكة:

رقم المبنى:

P.O.Box 103

P.C. 25

25

الرمز البريدي:

ص.ب 103

E-Mail Address skhatri@duqm.com

البريد الإلكتروني: skhatri@duqm.com

Second Party سيف احمد سيف الجهضي

لطرف لتقي:

First Party عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش م ع م

(يُدخل العقد)

After declaring their illegibility to sign this contract, the two parties agreed on the following:

- 1 The Second Party has agreed to work with the first party has
Occupation **HIGHWAY & ROAD CONSTRUCT**
Occupation Code **2212042**
- 2 Contract type- **UnLimited**

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعقد اتفقا على ما يلي:

- 1- وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الأول
بمهنة: (فني طرق) (مراقب طرق)
ورمزها **2212042**
- 2- نوع العقد: غير محدد المدة

أ - محدد المدة: من		إلى:		محدد المدة: 30		يوم	
3- مهلة الإخطار بالنسبة للعقد غير محدد المدة		30		Days		30	
4- الأجر الأساسي المتفق عليه		376		R.O		ر.ع	
علاوة السكن		80		R.O		ر.ع	
علاوة الانتقال		55		R.O		ر.ع	
كهرباء		25		R.O		ر.ع	
ماء		15		R.O		ر.ع	
هاتف		15		R.O		ر.ع	
منافع		0		R.O		ر.ع	
غلاء معيشة		80		R.O		ر.ع	
الوجبات		0		R.O		ر.ع	
العمل الإضافية		0		R.O		ر.ع	
مناوبة		0		R.O		ر.ع	
طبية		0		R.O		ر.ع	
طبيعة عمل		0		R.O		ر.ع	
تحفيزية		0		R.O		ر.ع	
فنية		0		R.O		ر.ع	
العلاوات الأخرى		40		R.O		ر.ع	
نسبة العلاوة الدورية		3		%		%	
Annual allowance (Percentage)		3		%		%	

The Second Party shall be entitled to free meals whenever he is assigned to work in remote areas

- 5- The second party shall be appointed under probation for a period of 90 Days for the date of assuming the work, and each of the two parties may terminate this contract during the probation period, if either party deems the other unfit, after notifying the other party at least seven days in advance

- 6- The second Party shall be entitled for a fully paid annual leave Days, according to the work exigencies The second party may not utilize the normal leave before completing at least six month in the service from the date of joining work

- 7- The second party is entitled on an emergency leave with a comprehensive wage for 6 days throughout the year and that is for any emergency purpose as per the Ministerial decision.

- 8- The first party shall transfer the wage of the worker (second party) to his account at one of the endorsed local banks on the agreed date, and within a period of not more than a week from the entitlement date.

- 9- The first party shall grant the second party weekly rest of not less than two consecutive days, after continued five days of work

يتم توفير سكن ووجبات غذائية مجاناً للطرف الثاني في حال تكلفه بالعمل في مناطق بعيدة.

- 5- يعين الطرف الثاني تحت الاختبار لمدة 90 يوم من تاريخ استلامه العمل، ويجوز لأي من طرفي العقد إنهائه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.

- 6- يستحق الطرف الثاني اجازة سنوية بأجر شامل لمدة 30 يوماً، ويتمتع العامل بالاجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز للطرف الثاني القيام بالاجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.

- 7- وللطرف الثاني الحق في الحصول على اجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ وفقاً للقرار الوزاري المنفذ لها.

- 8- على الطرف الأول تحويل أجر العامل (الطرف الثاني) إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة في التاريخ المتفق عليه وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق.

- 9- على الطرف الأول أن يمنح الطرف الثاني راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة.

Second Party **سيف احمد سيف الجهضمي**

الطرف الأول: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقسم م ع م
(مدخل العقد)

10- The First Party is not allowed to:

- Employing the second party in construction sites and open areas with high temperatures at noon (from 12:30 to 3:30), during the months of June, July and August
- Violating the provisions of this contract, or tasking the second party with a work which is not agreed upon in the contract, unless necessity arises and for a transitional period. However, he may assign him to work, if there no fundamental difference between the new tasks and the original work he is tasked with

11- The first party shall repatriate the non-Omani employee to his country after on expiry of the work relation, if his sponsorship is not transferred to another employer. If the employee has left the work in violation of the provisions of the labor law, he shall be repatriated in accordance with the procedures adopted by the Ministry

12- The second party shall undertake the following:

- Comply with the work terms stipulated in the contract.
- Respect the Islamic religion, the Sultanate's laws and its social traditions and customs
- Not to be involved in any activities that harm the state security

13- The employment contract shall be written (in Arabic language), in two copies, one copy to each party. If the contract is prepared in any other language than the Arabic language, an Arabic language version shall be attached and endorsed by the two parties. In case of any conflict in interpretation, the Arabic version shall be binding

14- The labor law, the decisions and ministerial regulations implanting it shall be effective on wherever no text has been provided

15- In case the two parties desire to abide by other terms, that shall be included in an annex to this contract, without being endorsed by the Ministry, taking into account that it comes in line with the provisions of the labor law

16- The two parties acknowledge that they have perused the state documents classification law, regulation of protected areas, as well as the labor law and its implementing decisions and ministerial regulations

17- The signing of the contract and its authorization is considered as a request to register the employee on the social insurance system unless there is an obstacle prevents it, and would result in the payment of contributions due for the employee on a monthly basis. This is applicable only for Omanis

10- يحظر على الطرف الأول القيام بما يلي:

- تشغيل الطرف الثاني في مواقع الإنشاءات والأماكن المكشوفة ذات الحرارة العالية في أوقات الظهيرة من الساعة (12:30 - 3:30) وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
- بد الخروج على نصوص العقد أو تكليف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه في هذا العقد إلا إذا دعت الضرورة لذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز له أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير المتفق عليه إذا كان العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا.

11- يلتزم الطرف الأول بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، وإذا ترك العامل العمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل يتم ترحيله وفق الإجراءات المتبعة بالوزارة.

12-

يتعهد العامل بما يلي:

- الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد.
- احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.
- عدم التدخل بنشاطه تضرر بأمن البلاد.

13- يجب أن يكون عقد العمل ثنائياً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنسخة العربية.

14- يسري قانون العمل والقرارات واللوائح الوزارية المنفذة له على ما لم يرد ذكره بهذا العقد.

15- في حالة وجود شروط أخرى يرغب الطرفين الالتزام بها، تحرر في ملحق آخر خارج هذا العقد دون التصديق عليها من قبل الوزارة، مع مراعاة أن تكون مطابقة لأحكام قانون العمل.

16- يقر الطرفان بإطلاعهما على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية وكذلك قانون العمل والقرارات واللوائح الوزارية المنفذة له.

17- يعتبر تحرير هذا العقد والتصديق عليه كطلب للتسجيل بنظام التأمينات الاجتماعية ما لم يكن هناك مانع يحول دون ذلك، وسيترتب عليه سداد الاشتراكات المستحقة عن العامل بشكل شهري. هذا لا ينطبق إلا على العمانيين

First Party:

Name

الطرف الأول: (مُدخل العقد)

الإسم: عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م

Second Party:

Name

SAIF AHMED SAIF AL JAHDHAMI

الطرف الثاني:

الإسم: سيف أحمد سيف الجهضمي



المرفق رقم ٤



الحديث للترجمة AL HADEETH FOR TRANSLATION

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

استمارة طلب المنحة

اسم الموظف / مقدم الطلب: سامي الحيمي
اللقب: مفتش مدني
القسم / القطاع: الهندسة
تاريخ التعيين: 2014/11/07
رقم الموظف: 1016
العمر: 29

نوع المنحة: (ملاحظة: من الضروري إرفاق المستندات مع هذه الاستمارة)

[] دبلوم [] بكالوريوس [] أخرى
تاريخ التخرج المتوقع: 2021/02/10
1. الدراسة بعد ساعات العمل و سداد رسوم الدراسة []
2. منحة كاملة []
3. إجازة دراسة بالراتب [] بدون راتب []
تكلفة الدراسة: 8050 ريال عماني
تكلفة الدراسة:
* ملاحظة يخط اليد: سيتم إجراء الدورة لمدة أسبوع كل شهر والمدة 4 سنوات وتتطلب إجازة أسبوع كل شهر للدراسة
موافقة المدير المباشر

صدقت [] لم تصدق []
التوقيع: (يوجد توقيع)
المبررات:

سنتم مناقشة الحضور في لجنة الموارد مدير الموارد البشرية حسب السياسة لكل الموظفين الذين يتقدمون بطلبات - (توقيع).
موافقة رئيس القسم:

تصدقت [] لم تصدق []
التوقيع: (يوجد توقيع)
تعليقات: يمكن تغطية عمله بواسطة مفتش الموقع الآخر عندما يكون في الدراسة
موافقة قسم المالية بخصوص توفر الميزانية: تمت الموافقة
توصية قسم الموارد البشرية: تمت الموافقة
موافقة لجنة الموارد البشرية: (لجنة الموارد البشرية 2017/2)
تصدقت [] لم تصدق []
التوقيع: (يوجد توقيع)
المبررات:

موافقة الرئيس التنفيذي: (لجنة الموارد البشرية 2017/2)

تصدقت [] لم تصدق []
التوقيع: 2017/2
موافقة المدير: (لجنة الموارد البشرية 2017/2)
تصدقت [] لم تصدق []
التوقيع: 2017/2
تعريف الموظف

أوافق على الشروط والأحكام الواردة في قواعد ولوائح الدراسة الأكاديمية بمنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحق لجنة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الخصم من راتبي في حالة رسوبي في أي مادة أو فصل دراسي. بحق للجنة الخاصة بالدقم إعادة أي رسوم مدفوعة إذا لم أكمل دراستي.

توقيع الموظف / مقدم الطلب: (*) (يوجد توقيع)

ملاحظة: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم غير ملزمة بإجراء أي تعديل في درجة الموظف أو الراتب عند التخرج.



Scholarship Application Form

Staff Name/Applicant: Engr. Al Hani Staff No. 1016 Age: 29
 Title: Civil Inspector Date of Joining: 07-11-2014
 Department/Section: Engineering

Scholarship Type: (Note: Documents are necessary to be attached to this Form)

☐ Diploma ☒ Bachelor ☐ other

Expected Graduation date: 10-02-2021

1. Study after working hours & Covering study Fees. ☐ Cost of the study:-

2. A full Scholarship ☒ Cost of the study:- 9050 R.O.

3. Study Leave ☐ - with Salary ☐ - without salary ☐

* Note:- The course will be conducted for one week every month and the duration is 15 years.

Approval of Line Manager: ☒ Approved ☐ Not Approved Signature: [Signature]

Justification:

Comments: Attendance to be checked in HRC as policy for all employees who will apply.

Approval of Head of the Division:

Approved ☒ Not Approved ☐ Signature: [Signature]

Comments: His work can be covered by the other site inspector when he attends classes.

Finance Department approval for budget availability: Approved Sign: [Signature]

HR Department Recommendation: Approved Sign: [Signature]

Approval of HR Committee: (HRC 2/2017)

Approved ☒ Not Approved ☐ Signature: [Signature] 2/2017

Justification

Approval of CEO: HR 2/2017

Approved ☒ Not Approved ☐ Signature: 2/2017

Approval of Chairman: HRC 2/2017

Approved ☒ Not Approved ☐ Signature: 2/2017

Employee undertaking

I accept the terms and conditions mentioned in the SEZAD Academic Study Rules & Regulations. SEZAD has the full right to deduct from my salary in case I fail in any subject or semester. SEZAD has the right to return any paid fees if I didn't complete my study.

Staff/Applicant Signature: [Signature]

Note: SEZAD is not obligated to do any adjustment in the employee grade; position or salary after the graduation.

المرفق رقم ٥

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khlood' with a stylized flourish above it.



Date: 19/01/2021

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/١٩

Graduation Statement

إفادة تخرج

The Office of Admissions &
Registration at A'Sharqiyah University
Certifies that

تشهد دائرة القبول والتسجيل في جامعة الشرقية

أن الطالب

Saif Ahmed Saif AL Jahdhami

سيف بن احمد بن سيف الجهضمي

has successfully completed all the requirements for the
Bachelor of Engineering in Civil Engineering
offered by the College of Engineering

قد أنهى بنجاح جميع متطلبات التخرج لدرجة
بكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية
من كلية الهندسة

With a cumulative grade point average of (2.67) and
appraisal rating (**Good**), at the end of the first
semester (Fall) semester of the academic year 2020-
2021.

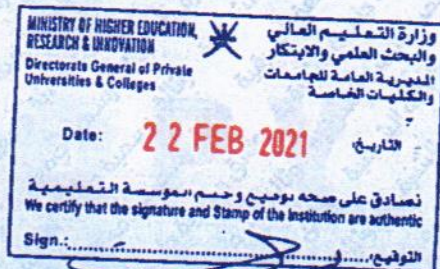
بمعدل (٢,٦٧) تقدير (جيد)، وذلك في نهاية
الفصل الأول (الخريف) من العام الدراسي
٢٠٢٠-٢٠٢١.

This notification is given upon his request.

وقد اعطيت له هذه الإفادة بناء على طلبه.

Director of Admissions and Registration

مدير القبول والتسجيل



المرفق رقم ٦



قرار إداري رقم (2021/08)

In the benefit of facilitating the company business	بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بالشركة.
<u>It is decided</u>	<u>تقرر</u>
<u>Article 1:</u> Transfer of Eng. Saif Ahmed Al Jahdhami to the projects Management Department, as a civil engineer to do his job responsibility assigned in land leveling and links roads projects with the same grade and financial benefits. <u>Article 2:</u> Anything contrary to this decision, or contradicts with it is hereby repealed, and all concerned shall implement it in their regard.	<u>المادة الأولى:</u> ينقل المهندس / سيف بن أحمد بن سيف الجهضمي إلى إدارة المشاريع، بوظيفة مهندس مدني للقيام بالأعمال الخاصة بتنفيذ مشاريع وصلات الطرق وتسوية الأراضي بذات درجته ومخصصاته المالية. <u>المادة الثانية:</u> يُلغى كل ما يخالف هذا القرار وعلى المعنيين تنفيذه كل في مجال اختصاصه.

Salim Yasser Al Sulaimani
Chief Executive Officer



صدر في: 12 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق: 23 يونيو 2021 م

التاريخ: 12 ذو القعدة 1442هـ

الموافق: 23 يونيو 2021م

المحترم،،

الفاضل / سيف بن أحمد بن سيف الجهضي

الرقم الوظيفي: 10043

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نقل إلى إدارة المشاريع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد قررت إدارة الشركة نقلكم إلى المشاريع بوظيفة مهندس مدني للقيام بالأعمال الخاصة بتنفيذ مشاريع وصلات الطرق وتسوية الأراضي بنفس الدرجة والمخصصات المالية السابقة وسيصدر قرار النقل بعد موافقتكم على هذا الخطاب وذلك بالتوقيع عليه.

- أقر أنا الموقع أدناه بقبول طلب النقل وتعديل المسمى الوظيفي وعدم مطالبة الشركة بتعديل الدرجة المالية بموجب هذا الخطاب.

الاسم: السيد / أحمد بن سيف الجهضي

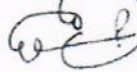
التاريخ: ٢٣ / يونيو / ٢٠٢١

التوقيع: 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حمود بن حميد العامري

القائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية





نسخة:

الملف

Tel : (+968) 2522 2803

P.O. Box: 35, P.C: 700, Al Duqm, Sultanate of Oman

(Wholly owned subsidiary of OPAZ)

هاتف : 2522 2803 (+968)

صندوق البريد : 35. الرمز البريدي : 700. الدقم سلطنة عُمان

شركة مملوكة كلياً للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة

المرفق رقم ٧

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khlood' with a stylized flourish above it.

الحديث للترجمة
AL HADEETH FOR TRANSLATION

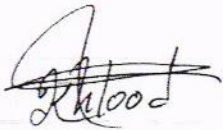
• المناصب الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المرافق والاستثمار.	• أو أي خبرة مهنية أخرى تلي متطلبات الوظيفة. • يتطلب المهندس مؤهل مهني + خبرة 7 سنوات • يتطلب مهندس المشروع / المدني / الكهربائي / الميكانيكي مؤهلاً احترافياً + خبرة 5 سنوات	5	• مهندس أول • مهندس مشروع / مدني / كهربائي / ميكانيكي	
• الدرجة على أساس: أهمية الموظفين و المنصب بالنسبة للأعمال. • آخر راتب. • الإنجازات المتوقعة والمخرجات. • المناصب الأساسية المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المرافق والاستثمار.	• شهادة جامعية مناسبة + خبرة 8 سنوات. • مؤهل مهني + خبرة 7 سنوات. • أو خبرة مهنية أخرى تلي متطلبات الوظيفة	6	• خريجي الدبلوم الجدد. • مهندس أول • مهندس مشروع / مدني / كهربائي / ميكانيكي • مهندس التشغيل والصيانة • مساح كميات • موظفي الخدمات المساندة. • مدقق . • أرشيف • إداري (الموارد البشرية، والإدارة) • مساعد. محاسب • دعم تكنولوجيا المعلومات	وظائف مهنية

* يوجد توقيع



	• Sr. Engineer • Project/Civil/ Electrical/ Mechanical Engineer	5	• Or other professional experience meets job requirements. • Sr. Engineer require Professional qualification + 7 years' experience • Project/Civil/Electrical/ Mechanical Engineer require Professional qualification + 5 years' experience	• Core business positions related to project management, Facilities management and investment.
Functional jobs	• Fresh Diploma Graduates. • Sr. Engineer • Project/Civil/ Electrical/ Mechanical Engineer • Operation & Maintenance Engineer • QS • Support services staff. • Auditor. • Archive • Administrator (HR, Admin) • Asst. Accountant • IT Support	6	• An appropriate university degree + 8 years' experience. • Professional qualification + 7 years' experience. • Or other professional experience meet job requirements	The grade based on: • Staff and position criticality to the business. • Last salary. • Expected achievements and delivery. • Core business positions related to project management, Facilities management and investment.

المرفق رقم ٨

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khlood', with a stylized flourish above the name.

الحدیث للترجمة
AL HADEETH FOR TRANSLATION

تطوير

شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

إشعار درجة الموظف

اسم الموظف	سيف احمد الجبضي
رقم الموظف	10043
المسمى الوظيفي للموظف	مفتش العمليات والصيانة
القسم	إدارة المرافق
التاريخ	25 أبريل 2019

بعد مراجعة درجتك ضمن هيكل الدرجات الجديد بالتشاور مع مديرك ووفقا لمتطلبات سياسة هيكل الدرجات، نود أن نعلمك أن درجتك هي الدرجة "6".

الراتب الأساسي	بدل ترحيل	بدل سكن
774	100	150

وبناء على ما ذكر أعلاه فإن راتبك الشهري هو (1024 ريال عمالي)

تتمنى لك الإدارة التوفيق في راتبك الجديد وتأمل أن تواصل جهودك في تحسين أداء منظمنا

مع أطيب التحيات

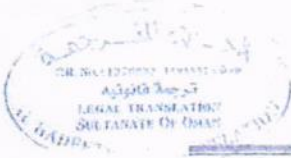
سالم السليماني

الرئيس التنفيذي

(* يوجد توقيع وختم شركة عمان لتطوير المنطقة)

نسخة إلى:

- ملف الموظف



EMPLOYEE GRADE NOTIFICATION

EMPLOYEE NAME	Saif Ahmed Al Jahdhami
EMPLOYEE NO	10043
EMPLOYEE DESIGNATION	Operation and Maintenance Inspector
DEPARTMENT	Facilities Management
DATE:	25 April 2019

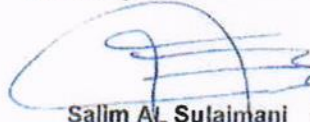
After the review of your grade within the new grading structure in consultation with your manager and in accordance with grading structure policy requirements, we would like to inform that your grade is "6".

Basic Salary	Transport Allowance	Housing Allowance
774	100	150

Pursuant to the above mentioned, your monthly salary is (OMR1024)

The management wishes you the best in your new Salary and hopes that you continue your efforts in improving our organizational performance

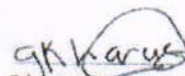
Kind Regards


Salim AL Sulaimani
Chief Executive officer



CC:

- Employee file.



Tel : (+968) 2450 7500
Fax : (+968) 2458 7575

(Wholly owned subsidiary of SEZAD)

P.O. Box: 2108, P.C: 130, Al Azaiba
Sultanate of Oman

هاتف : (+968) 2450 7500 صندوق البريد : 2108 الرمز البريدي : 130 ، العذرية
فاكس : (+968) 2458 7575 سلطنة عُمان
شركة مساهمة تملكها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

المرفق رقم ٩

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khlood' with a stylized flourish above it.

الهيئة الترجمة AL HADEETH FOR TRANSLATION

هيكل الراتب (المكتب الرئيسي)

ريال عماني

الراتب الكلي		بدل ترحيل	بدل سكن	الراتب الاساسي		الدرجة
الحد الأدنى	الحد الأعلى			الحد الأدنى	الحد الأعلى	
8.980	6.200	*	1.500	7.480	4.700	1
7.850	5.450	*	1.250	6.600	4.200	2
5.775	4.375	375	1.000	4.400	3.000	3
4.175	2.875	250	625	3.300	2.000	4.1
3.000	2.100	200	400	2.400	1.500	4.2
2.200	1.515	165	250	1.785	1.100	5
1.515	850	100	150	1.265	600	6
850	650	100	100	650	450	7
650	425	50	75	525	300	8
425	275	50	75	300	150	9
275	125	25	50	200	50	10

الدرجة 1: يحصل على سيارة من الشركة بمبلغ (28,000)

الدرجة 2: يحصل على سيارة من الشركة بمبلغ (23,000)

* يوجد توافيق



Salary Structure (Head Office)

Rial Omani

Grade	Basic Salary		Housing Allowance	Transportation Allowance	Gross Salary	
	Minimum	Maximum			Minimum	Maximum
1	4,700	7,480	1,500	*	6,200	8,980
2	4,200	6,800	1,250	*	5,450	7,850
3	3,000	4,400	1,000	375	4,375	5,775
4.1	2,000	3,300	625	250	2,875	4,175
4.2	1,500	2,400	400	200	2,100	3,000
5	1,100	1,785	250	165	1,515	2,200
6	800	1,285	160	100	850	1,515
7	450	650	100	100	650	850
8	300	625	75	50	425	650
9	150	300	75	50	275	425
10	50	200	50	25	125	275

- G1. maintain a company car amount of (28,000)
 G2. Maintain a company car amount of (23,000)

المرفق رقم ١٠

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khlood', with a stylized flourish above the name.

My personal information

1 of 1

Find | Next



Places

- Personal details
- Job details
- Loaned equipment
- Performance Objectives
- Review Objectives
- Discussions
- Time Attendance
- Justification
- Benefits
- Competencies
- Registered courses
- Identification
- Pay statements
- Reports
- Employee reports

****NOT OFFICIAL - Pay statement**

Pay period	7/1/2021 to 7/31/2021		Worker	10043	Name	Saif Ahmed Al Jahdhami	
Currency	OMR						
Earnings	Hours or pieces	Rate	Current	YTD	Benefit Deductions	Current	YTD
Basic Salary	217.0000	3.781	820.541	5,743.787	Development Bank Deduction	84.000	420.000
Al-Duqm 15%			61.541	613.033	Emp Cont PASI	74.940	524.580
House			150.000	1,050.000	OCD Job SF Deduction	10.710	74.970
Mobile Deduction			0.000	-27.862			
Transportation			100.000	700.000			
Gross pay			1,132.082	8,078.958	Total benefit deductions	169.650	1,019.550
Net pay			962.439	7,059.457			

Bank information

Bank name	Account number	Amount
Bank Nizwa	00610064381001	962.439

Oman Company for Development Sepcial Economic Zone at Duqm
OMN

My personal information

1 of 1

Find | Next

Places

Personal details

Job details

Loaned equipment

Performance Objectives

Review Objectives

Discussions

Time Attendance

Justification

Benefits

Competencies

Registered courses

Identification

Pay statements

Reports

Employee reports

****NOT OFFICIAL - Pay statement**

Pay period	1/1/2022 to 1/31/2022		Worker	10043	Name	Saif Ahmed Al Jahdhami	
Currency	OMR						
Earnings	Hours or pieces	Rate	Current	YTD	Benefit Deductions	Current	YTD
Basic Salary	217.0000	3.929	852.657	852.657	Development Bank Deduction	84.000	84.000
Al-Duqm 15%			86.157	86.157	Emp Cont PASI	77.190	77.190
House			150.000	150.000	OCD Job SF Deduction	11.030	11.030
Mobile Deduction			-5.194	-5.194			
Transportation			100.000	100.000			
Gross pay			1,183.620	1,183.620	Total benefit deductions	172.220	172.220
Net pay			1,011.407	1,011.407			

Bank information

Bank name	Account number	Amount
Bank Nizwa	00610064381001	1,011.407

Oman Company for Development Sepcial Economic Zone at Duqm

OMN

My personal information

1 of 1

Find | Next



Places

- Personal details
 - Job details
 - Loaned equipment
 - Performance Objectives
 - Review Objectives
 - Discussions
 - Time Attendance
 - Justification
 - Benefits
 - Competencies
 - Registered courses
 - Identification
 - Pay statements
- #### Reports
- Employee reports

****NOT OFFICIAL - Pay statement**

Pay period	1/1/2023 to 1/31/2023		Worker	10043	Name	Saif Ahmed Al Jahdhami	
Currency	OMR						
Earnings	Hours or pieces	Rate	Current	YTD	Benefit Deductions	Current	YTD
Basic Salary	217.0000	4.082	885.737	885.737	Development Bank Deduction	84.000	84.000
Al-Duqm 15%			89.529	89.529	Emp Cont PASI	79.500	79.500
House			150.000	150.000	OCD Job SF Deduction	11.360	11.360
Mobile Deduction			-10.000	-10.000			
Transportation			100.000	100.000			
Gross pay			1,215.266	1,215.266	Total benefit deductions	174.860	174.860
Net pay			1,040.407	1,040.407			

Bank information

Bank name	Account number	Amount
Bank Nizwa	00610064381001	1,040.407

Oman Company for Development Sepcial Economic Zone at Duqm
OMN